

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 948/2535

พนักงานอัยการกองคดีศาลแขวงดุสิต

โจทก์

นางสาวราย จงดีหรือกัณโสมภณ

จำเลย

นางสาวราย จงดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นการฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
มาตรา 219 ซึ่งแก้ไขใหม่ โดยมาตรา 12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาว่าคดีนี้ได้มีการยอมความกัน และคดีอาญาระงับไป
แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ฎีกาของจำเลย จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
352 ให้จำคุก 5 เดือน และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ จำนวน 52,000 บาทแก่ผู้
เสียหายด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 69)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยว่าคดีนี้ได้มีการยอมความกัน และคดีอาญาระงับไปแล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมายที่ว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยว่าคดีนี้ได้มีการยอมความกัน และคดีอาญาระงับไปแล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมายที่ว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น